

Инвариантное задание 11. Нарушения в использовании программных продуктов.

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
1	Использование нелицензионного (пиратского) программного обеспечения	Гражданско-правовая (ст. 1301 ГК РФ); административная (ст. 7.12 КоАП РФ); уголовная — при ущербе свыше 100 000 руб. (ст. 146 УК РФ)	Штраф: для граждан — до 2 000 руб.; для ДЛ — до 20 000 руб.; для юрлиц — до 40 000 руб. Уголовное наказание: штраф до 200 000 руб., либо лишение свободы до 2 лет (ч. 2 ст. 146 УК РФ), до 6 лет — при особо крупном размере
2	Распространение (тиражирование, продажа) контрафактных копий программ	Уголовная (ст. 146 УК РФ, ч. 2 и 3); гражданско-правовая (ст. 1301 ГК РФ — компенсация от 10 000 до 5 000 000 руб. или в двукратном размере стоимости контрафакта)	Лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 000 руб.; конфискация оборудования и носителей; возмещение правообладателю убытков или выплата компенсации
3	Взлом защиты программного обеспечения (обход технических средств защиты авторских прав)	Гражданско-правовая (ст. 1299 ГК РФ); уголовная (ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации)	Штраф от 200 000 до 500 000 руб.; лишение свободы до 4 лет; запрет на занятие определённой деятельностью
4	Создание и распространение вредоносных программ (вирусы,	Уголовная (ст. 273 УК РФ — создание, использование и распространение	Лишение свободы до 4 лет + штраф; при тяжких последствиях — до 7

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
	тройны, шпионское ПО)	вредоносных компьютерных программ)	лет лишения свободы
5	Несанкционированный доступ к компьютерной информации (взлом учётных записей, баз данных)	Уголовная (ст. 272 УК РФ); административная при незначительном ущербе (ст. 13.11 КоАП РФ — нарушение законодательства о персональных данных)	Штраф до 300 000 руб.; лишение свободы до 7 лет (при использовании служебного положения или организованной группой)
6	Нарушение лицензионного соглашения (EULA): установка ПО на большее число компьютеров, чем разрешено лицензией	Гражданско-правовая (ст. 1301, 1252 ГК РФ); административная (ст. 7.12 КоАП РФ)	Требование прекратить нарушение; компенсация правообладателю; штраф; изъятие контрафактных экземпляров
7	Незаконный сбор и обработка персональных данных с использованием программных средств	Административная (ст. 13.11 КоАП РФ, с 2023 г. — существенно повышены штрафы); уголовная при корыстных мотивах (ст. 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни)	Штраф для юрлиц — до 6 000 000 руб. (за повторное нарушение); оборотный штраф до 3% от выручки; уголовное наказание — до 4 лет лишения свободы
8	Плагиат программного кода (выдача чужого программного кода за	Гражданско-правовая (ст. 1270, 1301 ГК РФ); уголовная — при	Выплата компенсации автору; публичное

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
	собственную разработку без разрешения автора)	наличии ущерба (ст. 146 УК РФ)	опровержение; признание прав автора; штраф или лишение свободы при значительном ущербе